施設外就労業務委託契約書

藤鳶工業 株式会社（以下「甲」という。）と　就労継続支援Ｂ型カイト西条（以下「乙」という。）は、遊技機リサイクル業務につき、以下のとおり甲作業所内での施設外就労に関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（目的）

甲と乙は、関連する法令を遵守するものとする。

第２条（業務）

甲は乙に対して遊技機リサイクル及び手作業解体に関する業務並びにその他これに付帯する業務（以下「本件業務」という）を、甲作業所内で委託し、乙はこれを受託する。

第３条（委託内容）

1. 乙は、甲からの依頼された部材を解体するものとし、解体後に排出される素材は、すべて甲に返却するものとする。
2. 甲は、乙へ本件業務を委託する場合、遊技機に関する部材については、遊技業界で定められた取り決めに違反する解体を委託できないものとし、乙もこれを受託できないものとする。なお、遊技業界で定められた取り決めとは、６団体選定業者並びに一般社団法人遊技機リサイクル協会指定業者の取り決めを指す。

第４条（報酬）

1. 甲は、乙に依頼した部材の解体に対して、解体賃の対価を支払うものとする。
2. 解体賃は、部材の品質と量によって決定し、通知する。
3. 支払については、月末日締めで行いその他甲の指定する方法による。

第５条（所有権）

甲から依頼された部材及び解体後の素材の所有権は、甲に帰属する。

第６条（回収）

甲は、乙への部材と解体後の素材の回収について、甲の権限と責任のもと回収しなければならない。また、この時の費用は甲が負担する。

第７条（独立作業）

乙は本件業務を、甲から独立して行うことを確実にするため、乙は利用者の指導を実施すること。また甲の従業者と乙の利用者が共同で作業をしないことを確実にするため、作業スペースは分けること。

第８条（保管）

1. 乙は、本件業務に関わる部材及び解体後の素材は、善良なる管理者のもと保管・管理しなければ

ならない。

2. 乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。また貸与を受ける場合は事前に使用賃借契約を締結すること。

3. 乙は、甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲へ返却しなければならない。

第9条（機密保持）

甲、乙はこの契約費に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らしてはならない。

第10条（視察）

甲は、本件業務に関することについて、適時視察が行えるものとする。

第11条（契約解除）

甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。

第12条（協議）

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

第13条（契約期間）

平成　27　年　3月　1日より　平成　28　年　2月　28日とし、期間満了の1ヵ月前まで甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れが無いかぎり、同一条件で更されたものとし、その後も同様とする。

この契約の成立を証するために本書1通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、甲が本書を乙がコピーを保有する。

平成　27年　　2　月　25　日

甲　　広島県尾道市栗原町9650番地9
藤鳶工業株式会社
代表取締役　藤原照國　印

乙　　愛媛県西条市今在家1077番地
一般社団法人チャレンジド尾道
就労継続支援B型施設　カイト西条
所長　鈴木　修一　印